

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 596/2536
กรมสรรพากร
บริษัท สุร นา รี ทำ ไม่ จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 60, มาตรา 249

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 มาตรา ข้อ 42

ป.รษฎากร มาตรา 30

ฎีกาจำเลยที่ว่าคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้จำเลยยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ไม่ชอบด้วยเหตุผลโดยให้เหตุผลคนละอย่างกับที่จำเลยเคยให้ไว้ในคำแถลงคัดค้านและในชั้นอุทธรณ์จึงเป็นฎีกาที่ไม่ได้โต้แย้ง คัดค้านคำวินิจฉัยของศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 1 ย่อมเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 153 การที่อธิบดีกรมสรรพากรโจทก์มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฟ้องคดีและดำเนินกระบวนการพิจารณาอื่น ๆ ในศาล มิใช่การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอันจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและทำเป็นคำสั่งและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามที่บัญญัติไว้ในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ข้อ 42 ฉะนั้นเมื่ออธิบดีกรมโจทก์มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฟ้องและดำเนินกระบวนการพิจารณาอื่น ๆ แทนโจทก์โดยปฏิบัติถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 60 แล้วผู้รับมอบอำนาจจึงชอบที่จะฟ้องและดำเนินกระบวนการพิจารณาอื่น ๆ แทนโจทก์ได้ จำเลยได้รับแบบแจ้งการประเมินภาษีการค้าหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลและหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายจากโจทก์แล้ว จำเลยมิได้อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

และไม่ชำระหนี้ค่าภาษีอากรเมื่อจำเลยไม่อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 30 การประเมินภาษีอากรของเจ้า
พนักงานจึงถึงที่สุด และเมื่อจำเลยไม่ยอมชำระหนี้ภาษีอากรดังกล่าวโจทก์ย่อมมี
อำนาจที่จะบังคับจำเลยได้เช่นเดียวกับหนี้ที่เกิดจากคำพิพากษา จำเลยจะกล่าวอ้าง
ว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินไม่ชอบอีกไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคล มีฐานะเป็นกรมสังกัดกระทรวงการคลัง
มีหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรโจทก์มอบอำนาจให้นางสมบูรณ์ ไทย
วิชรา มาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาดำเนินการฟ้องคดีแทนจำเลยเป็นนิติบุคคล
ประเภทบริษัทจำกัดเจ้าพนักงานประเมินของโจทก์มีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยเสีย
ภาษีการค้าภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ครบถ้วนจึงได้มี
หมายเรียกให้จำเลยมารับทำการตรวจสอบภาษีการค้าภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษี
เงินได้บุคคลธรรมดา จากการตรวจสอบบัญชีเอกสารหลักฐานของจำเลย ปรากฏว่า
ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างปี พ.ศ. 2522 ถึง 2523 จำเลยเสียภาษีการค้าภาษีเงิน
ได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ครบถ้วนเจ้าพนักงานประเมินจึงได้
ทำการประเมินภาษีการค้า ปี พ.ศ. 2522 ใหม่ จำเลยมีรายรับจากการรับจ้างทำของ
ในปี พ.ศ. 2522 เป็นเงิน 19,280,000 บาท ซึ่งจำเลยต้องเสียภาษีการค้าร้อยละ 2
ของรายรับ และภาษีบำรุงเทศบาลร้อยละ 10 ของภาษีการค้าเป็นเงินภาษีการค้า
375,600 บาท จำเลยชำระแล้ว 36,270 บาทขาดไป 349,330 บาท ต้องเสียเบี้ยปรับ
349,330 บาท และเงินเพิ่มอีก 204,018.90 บาท กับภาษีบำรุงเทศบาล 90,267.89
บาทเมื่อคิดภาษีถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2527 จำเลยต้องเสียภาษีการค้าที่ค้างชำระ
พร้อมเบี้ยปรับ เงินเพิ่มและภาษีบำรุงเทศบาลรวมทั้งสิ้น 992,946.79 บาท และปี

พ.ศ. 2523 จำเลยมีรายรับจากการรับจ้างทำของ 6,962,934.86 บาท ซึ่งจำเลยต้องเสียภาษีการค้ำร้อยละ 2 ของรายรับและภาษีบำรุงเทศบาลร้อยละ 10 ของภาษีการค้ำ เป็นเงินภาษีการค้ำ 71,760.91 บาท จำเลยชำระแล้ว 7,499.75 บาท ขาดไป 64,261.16 บาท ต้องเสียเบี้ยปรับ 64,261.16 บาท และเงินเพิ่มอีก 32,131.87 บาท กับภาษีบำรุงเทศบาล 16,065.42 บาท เมื่อคิดภาษีถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2527 จำเลยต้องเสียภาษีการค้ำที่ค้างชำระพร้อมเบี้ยปรับ เงินเพิ่มและภาษีบำรุงเทศบาล รวมทั้งสิ้น 176,719.61 บาท ส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2523 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2523 เมื่อปรับปรุงกำไรสุทธิตามประมวลรัษฎากรแล้ว จำเลยมีกำไรสุทธิ 1,202,767.97 บาท คิดเป็น*เงินภาษี 541,245.59 บาท จำเลยได้ชำระไว้ 4,506.36 บาท ต้องชำระเพิ่มอีก 536,739.23 บาท กับเงินเพิ่มร้อยละ 20 ตามมาตรา 22 แห่งประมวลรัษฎากรเป็นเงิน 107,347.85 บาท รวมเป็นเงิน 644,087.08 บาท สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาปี พ.ศ. 2522 จำเลยได้จ่ายเงินได้พึงประเมินโดยมิได้หักภาษีไว้ ณ ที่จ่ายและนำส่งให้ครบถ้วน จำเลยจึงต้องรับผิดชอบชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และเงินเพิ่มอีกร้อยละ 20 ตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร เป็นเงินภาษี 72,249.69 บาท เงินเพิ่ม 14,449.94 บาท รวมเป็นเงิน 86,699.63 บาท และปี พ.ศ. 2523 เป็นเงินภาษี 47,712.84 บาท เงินเพิ่ม 9,542.57 บาท รวมเป็นเงิน 57,255.41 บาท รวม 2 ปี เป็นเงิน 143,955.04 บาท เจ้าพนักงานประเมินมีหนังสือแจ้งจำเลยให้ทำการชำระภาษีการค้ำภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาตั้งกล่าวแก่เจ้าหน้าที่ของโจทก์ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันได้รับแจ้งจำเลยได้รับหนังสือเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2527 และมีได้อุทธรณ์การประเมินภาษีดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมาย กับมิได้ชำระเงินภาษีอากรให้แก่โจทก์ภายในกำหนดเจ้าหน้าที่ของโจทก์จึงมีหนังสือเตือนไปยังจำเลยให้จัดการชำระภาษีอากรแก่โจทก์ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับหนังสือรวม 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2527 ครั้ง

ที่สองเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2527 จำเลยได้รับหนังสือเตือนทั้งสองฉบับเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2527 และวันที่ 18 กันยายน 2527 แต่จำเลยเพิกเฉยจำเลยจึงต้องรับผิดชอบเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากร มาตรา 27 สำหรับภาษีเงินได้นิติบุคคลและเสียเงินเพิ่มตามประมวลรัษฎากร มาตรา 89 ทวิ สำหรับภาษีการค้ากับภาษีบำรุงเทศบาล รวมค่าภาษีการค้าภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายที่จำเลยต้องชำระแก่โจทก์ทั้งสิ้นจำนวน 2,263,357.06 บาทโจทก์ได้มีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ดังกล่าวแล้วไม่น้อยกว่าสองครั้งซึ่งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่าสามสิบวันและจำเลยได้รับแล้วแต่ไม่ชำระหนี้ ทั้งจำเลยได้ปิดสถานที่ประกอบธุรกิจโดยมิได้ประกอบกิจการค้าต่อไป และไม่มีทรัพย์สินใด ๆ จำเลยจึงเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว จำเลยเป็นหนี้โจทก์กำหนดจำนวนได้โดยแน่นอนไม่น้อยกว่าห้าแสนบาทขอให้มีการสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาด และพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลายต่อไป

จำเลยให้การว่า หนังสือมอบอำนาจท้ายฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ถือเสมือนว่าไม่มีการมอบอำนาจให้ดำเนินคดีนายสมบุรณ์ ไทยวัชรามาศ จึงไม่มีอำนาจฟ้อง ที่โจทก์อ้างว่าได้ทำการประเมินภาษีและแจ้งการประเมินภาษีกับแจ้งให้จำเลยนำเงินไปชำระภาษีอากรเพิ่มนั้นจำเลยไม่ทราบจึงไม่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรตามที่โจทก์ประเมินถ้าหากจำเลยได้ทราบผลการประเมินภาษีอากรดังกล่าว จำเลยต้องยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เพราะผลการประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมินภาษีอากรไม่เป็นไปตามความเป็นจริงจำเลยไม่เคยได้รับหนังสือเตือนให้ไปชำระภาษีอากรตามฟ้องกิจการค้าหลักของจำเลยคือการรับจ้างตัด ฟัน ชัก ลากไม้จากบริษัทผู้รับสัมปทานทำไม้ในเขตจังหวัดนครราชสีมา ในระยะปีพ.ศ. 2520 ตลอดมาจนถึงวันให้การบริษัทผู้รับสัมปทานทำไม้ในเขตจังหวัดนครราชสีมาไม่ได้รับอนุญาตให้นำไม้ออกเนื่องจากทางราชการมีคำสั่งปิดป่า เป็นเหตุให้จำเลยไม่มีโอกาสรับจ้างตัดฟันไม้ หรือเป็นลูกช่วงทำไม้ไปด้วย กิจการของจำเลยจึงต้องชะงักชั่วคราว

หากฟังว่าจำเลยอ้างชำระภาษีอากรจริงจำเลยก็มีรายได้พอที่จะชำระหนี้แก่โจทก์ได้ จำเลยจึงไม่ใช่ผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาด จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้จำเลย ยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ไม่ชอบด้วยเหตุผล หากศาลอนุญาตให้จำเลยระบุ พยานเพิ่มเติมได้แล้ว จำเลยก็สามารถนำพยานเข้าสืบให้เป็นที่ประจักษ์แก่ศาลได้ว่า ทรัพย์สินของจำเลยยังมีอยู่และมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 5,000,000 บาท จำเลยจึงมิใช่ เป็นผู้นี้สินล้นพ้นตัว นั้น เห็นว่า ศาลชั้นต้น ไม่อนุญาตให้จำเลยระบุพยานเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 เพราะเห็นว่า ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ประเดิม จำเลยแถลงคัดค้านและอุทธรณ์คำสั่ง ศาลชั้นต้นว่า บัญชีระบุพยานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ของจำเลยเกี่ยวข้องกับผู้ประเดิม โดยตรงและเป็นพยานสำคัญในคดี โดยให้เหตุผลเหมือนกันว่า หากศาลเปิดโอกาสให้ จำเลยต่อสู้คดีโดยนำพยานหลักฐานที่ระบุเพิ่มเติมครั้งที่ 4 เข้าสืบ จะทำให้ศาลเห็น ว่าการประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงานประเมินเป็นการประเมินโดยไม่ชอบด้วย กฎหมาย เพราะราคาค่าซื้อขายไม้ที่เจ้าพนักงานประเมินนำมาคำนวณเป็นรายรับ ของจำเลยนั้นเป็นไม้ที่จำเลยยังนำออกมาจำหน่ายไม่ได้ เนื่องจากมีคำสั่งของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ 32/2532 ห้ามเข้าทำไม้และเคลื่อน ย้ายไม้โดยเด็ดขาดศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่าศาลชั้นต้นไม่อนุญาตให้จำเลยระบุ พยานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 โดยอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับผู้ประเดิมชอบด้วยเหตุผลแล้วการที่ จำเลยฎีกาว่าคำสั่งศาลชั้นต้นที่ไม่อนุญาตให้จำเลยยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมครั้งที่ 4 ไม่ชอบด้วยเหตุผล โดยให้เหตุผลคนละอย่างกับที่จำเลยเคยให้ไว้ในคำแถลง คัดค้านและในชั้นอุทธรณ์ ฎีกาของจำเลยจึงเป็นฎีกาที่ไม่ได้โต้แย้งคัดค้านคำวินิจฉัย ของศาลชั้นต้นและ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ย่อมเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 ประกอบด้วยพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.
2483 มาตรา 153 ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพราะอธิบดีกรมโจทก์มอบอำนาจให้นาย
สมบุรณ์ ไทยวัชรามาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาฟ้องคดี โดยไม่ปฏิบัติตามชั้น
ตอนของกฎหมาย การฟ้องคดีเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติราชการจะมอบอำนาจให้
ดำเนินคดีอย่างคู่ความธรรมดาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
60 ไม่ได้ นั้นเห็นว่า การที่อธิบดีกรมโจทก์มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดฟ้องคดี
และการดำเนินกระบวนการพิจารณาอื่น ๆ ในศาล มิใช่การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการ
แทนอันจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและทำเป็นคำสั่งและประกาศในราชกิจ
จานุเบกษาตามที่บัญญัติไว้ในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ข้อ 42 ซึ่งใช้บังคับ
ในขณะมอบอำนาจจะนั้นเมื่ออธิบดีกรมโจทก์มอบอำนาจให้นายสมบุรณ์ ไทยวัชรา
มาศผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาฟ้องและดำเนินกระบวนการพิจารณาอื่น ๆ แทน
โจทก์ โดยปฏิบัติถูกต้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 60 แล้ว
ผู้รับมอบอำนาจจึงชอบที่จะฟ้องและดำเนินกระบวนการพิจารณาอื่น ๆ แทนโจทก์ได้
โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

ที่จำเลยฎีกาเป็นข้อสุดท้ายว่า เจ้าพนักงานประเมินไม่มีอำนาจประเมินภาษี
อากร จำนวนเงินภาษีอากรที่โจทก์เรียกร้องเพิ่มจากจำเลยเป็นมูลหนี้ที่ขัดต่อ
กฎหมาย ถือเสมือนว่าไม่มีมูลหนี้ต่อกัน จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นบุคคลมีหนี้สิน
ล้นพ้นตัว นั้น เห็นว่า หนี้ที่โจทก์นำมาเป็นมูลฟ้องจำเลยเป็นหนี้ค่าภาษีอากรซึ่ง
โจทก์นำสืบว่า นายฉัตรชัย สุคนธเมธีรัตน์ผู้รับมอบอำนาจจากจำเลยได้รับทราบผล
การตรวจสอบและได้ลงชื่อยินยอมชำระค่าภาษีตามผลการตรวจสอบแล้ว และ
สรรพากรเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ยังได้ส่งแบบแจ้งการประเมินภาษีอากร ดัง
กล่าวแก่จำเลยด้วย จำเลยได้รับแบบแจ้งการประเมินภาษีอากร แล้วไม่อุทธรณ์การ

ประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และไม่ชำระหนี้ค่าภาษีอากรดังกล่าว ข้อ
นำสืบของโจทก์ข้อนี้โจทก์มีนายกิตติพร สัมมาชีพ เจ้าหน้าที่สรรพากรนายวินัย
ประกอบพานิช เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและนายพิชิต สนองชาติ นิติกร เป็นพยาน
เบิกความสอดคล้องต้องกันและโจทก์ยังมีพยานเอกสาร คือ บันทึกคำให้การและข้อ
ตกลงยินยอมชำระค่าภาษีอากรของนายฉัตรชัยเอกสารหมายเลข 40 และ 41 แบบ
แจ้งการประเมินภาษีการค้า หนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล และ
หนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย เอกสารหมายเลข 1 ถึง
4 ไปรับแจ้งการประเมินเอกสารหมายเลข 5 ประกอบอีกด้วยส่วนพยานหลักฐานของ
จำเลยคือนายสมพงษ์ ศิริวิโรจน์กรรมการบริษัทจำเลยเพียงปากเดียวเบิกความว่า
นายฉัตรชัยและนางกาญจน์ไม่ใช่พนักงานของจำเลย จำเลยไม่เคยได้รับหนังสือและ
แบบแจ้งการประเมินจากโจทก์ พยานหลักฐานของโจทก์จึงมีน้ำหนักน่าเชื่อถือกว่า
พยานหลักฐานของจำเลยข้อเท็จจริงจึงรับฟังได้ว่าจำเลยได้รับแบบแจ้งการประเมิน
ภาษีการค้า หนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคล และหนังสือแจ้ง การ
ประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่ายจากโจทก์แล้วจำเลยมิได้อุทธรณ์การ
ประเมินดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และไม่ชำระหนี้ค่าภาษีอากรดัง
กล่าว เมื่อจำเลยได้รับแบบแจ้งการประเมินภาษีการค้าหนังสือแจ้งการประเมินภาษี
เงินได้นิติบุคคลและหนังสือแจ้งการประเมินภาษีเงินได้นิติบุคคลธรรมดาหัก ณ ที่จ่าย
แล้วไม่อุทธรณ์การประเมินต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากร
มาตรา 30 การประเมินภาษีอากรของเจ้าพนักงานจึงถึงที่สุด และเมื่อจำเลยไม่ยอม
ชำระหนี้ภาษีอากรดังกล่าว โจทก์ย่อมมีอำนาจที่จะบังคับเอากับจำเลยได้เช่นเดียวกับ
หนี้ที่เกิดจากคำพิพากษา จำเลยจะกล่าวอ้างว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมิน
ไม่ชอบอีกไม่ได้"

พิพากษายืน

(ประดิษฐ์ เอกมณี-บุญส่ง วรรณกลาง-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>